

한국가스공사 상임감사

통 보

제 목 불법 재하도급으로 인한 영업정지 및 부정당 제재 조치

관 계 부 서 ■♠■●☆ ▲◆♣☒◎▲사무소

조 치 부 서 ■♠■●☆ ▲◆♣☒◎▲사무소

내 용

1. 업무개요

건설본부 ■♠■●☆ ▲◆♣☒◎▲사무소는 건설현장 시공·안전관리 업무를 수행하면서 ‘●○~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사¹⁾’의 계약변경 및 하도급 관리 업무 등을 수행하고 있다. ‘●○~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사’의 계약 상대자는 BB건설산업이며 단독으로 계약을 체결하였다. 또한, 하수급인은 토목·기계공사(방산탐 제작 및 설치 포함)의 경우 CC엔지니어링, 방식공사는 DD사, 건축공사는 EE건설이 선정되어 건설사업관리기술인의 하도급 적정성 검토 및 공사관리관의 하도급 승인을 받아 건설공사를 수행하고 있다.

2. 불법 재하도급에 따른 하수급인의 부정당 제재 등 처분 관련

가. 관계규정 및 판단기준

① 「건설산업기본법」 제29조 제3항에 따르면 하수급인은 하도급 받은 건설공사를 다른 사람에게 다시 하도급할 수 없다고 규정하고 있으나 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자²⁾가 하도급 받은 경우로서 그가 하도급 받은 건설공

1) 사업관리방식 : 감독권한대행 등 건설사업관리용역 수행(건설사업관리기술인 100%, 공사감독 0%)

사 중 전문공사에 해당하는 건설공사를 그 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자에게 다시 하도급하는 것을 발주자가 서면으로 승낙한 경우에 한하여 다시 하도급이 가능하다고 되어 있다.

② 그러나 이를 위반할 시에는 동법 제38조의4에 따른 불공정행위 신고, 제82조 제2항에 따른 1년 이내의 기간을 정하여 그 건설사업자 및 하도급한 자에게 영업정지를 명하거나 영업정지를 갈음하여 그 위반한 공사의 도급금액의 100분의 30에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있으며, 재하도급에 대해 승인을 득하지 않고 하도급한 자에게는 제96조에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있습니다.

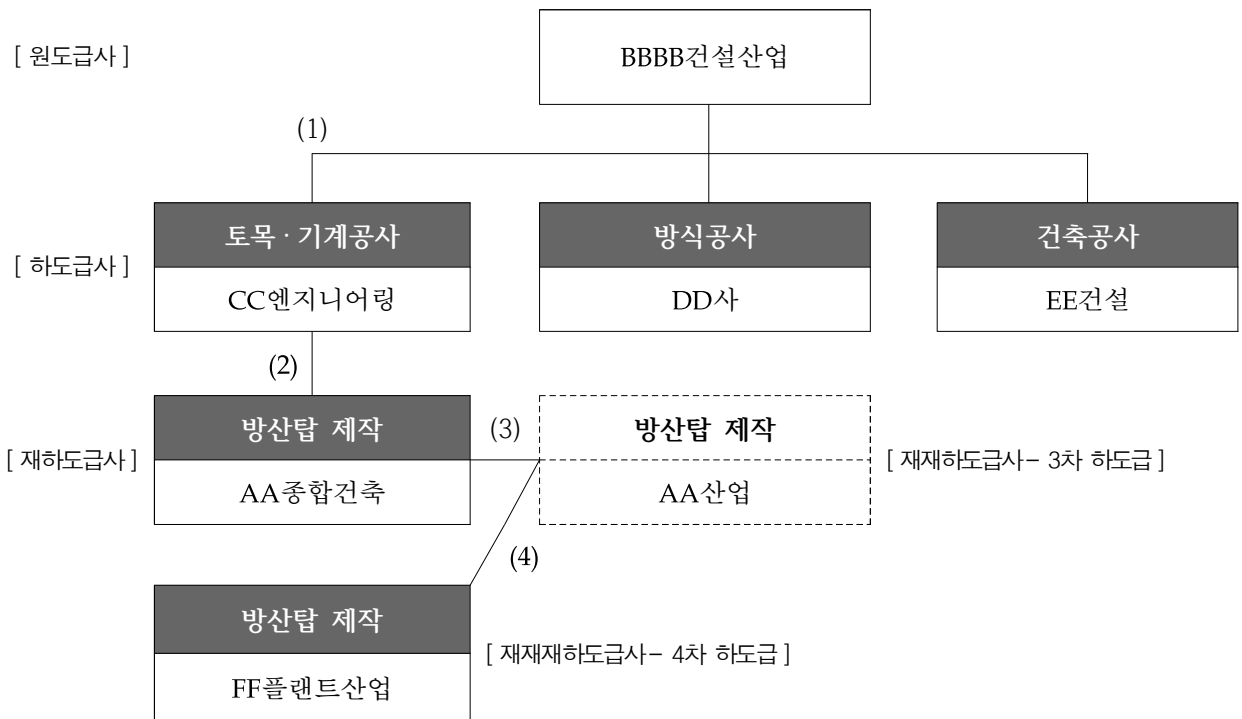
③ 또한, 「공공기관 운영에 관한 법률」 제39조 제2항에 따르면 공기업·준정부기관은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 사람·법인 또는 단체 등에 대하여 2년의 범위 내에서 일정기간 입찰참가자격을 제한할 수 있다고 되어 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”)」 제27조 제1항 제3호에는 「건설산업기본법」에 따른 하도급에 관한 제한규정을 위반하여 하도급한 자 및 발주관서의 승인 없이 하도급을 한 자는 2년 이내의 범위 내에서 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲◆♣⊗◎▲사무소는 ‘●○~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사’를 시행하면서 3개 업체에 대해 하도급을 승인 하였으나 특정감사에서 토목·기계공사의 공종 중 방산탐 제작 및 설치공사의 재하도급, 3차 및 4차 재하도급을 시행한 사실을 [표 1]과 같이 확인하였다.

2) 건설산업기본법 제2조(정의) 7. “건설사업자”란 이 법 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자를 말한다.

[표 1] ●○~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사 계약상대자 및 하수급인 계약 현황



(1) 계약상대자인 BBBB건설산업은 토목·기계공사를 하수급인 CC엔지니어링에게 하도급하였고 2022. 8.경 건설사업관리기술인에게 통보 및 공사관리관으로부터 하도급계약에 대한 승인을 득하였다.

(2) 하수급인인 CC엔지니어링은 기계공사 중 방산탑 제작 및 설치공사를 AA종합건축(강구조물 제작 설치공사 전문면허 보유)과 약정서로 계약을 갈음하여 재하도급을 시행하였다.

(3) 재하수급인인 AA종합건축은 대표가 동일한 AA산업(제조업 등록)에게 방산탑 설치 및 제작공사를 다시 하도급 하였으며 대표가 동일하다는 이유로 별도의 계약서를 작성하지 않았다.

(4) 3차 하수급인인 AA산업은 동일한 공종으로 계약서를 작성하여 FF플랜트산업에게 다시 하도급을 하였으며, 방산탑 제작은 실질적으로 FF플랜트산업에서 시행한 것으로 확인되었다. 그러나, 중장비를 사용한 설치작업은 FF플랜트산업에

서 시도하다가 상황이 여의치 않아 AA산업에서 직접 시행하였다.

한편, 건설산업기본법 시행령 [별표 1]에서는 건설공사용 재료의 공급업무와 단순한 노무 공급업무 등은 건설업종을 등록하지 않아도 수행할 수 있다고 규정하고 있으며 그 외에는 건설공사로서 건설업종을 등록하고 그 해당업무를 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 중장비 사용 및 안전관리가 필요한 방산탑 제작 및 설치공사는 건설공사로 판단되며 해당역무를 수행하기 위해 「건설산업기본법」 제16조에 따라 도급받은 계약상대자 또는 하수급인(재하수급인 포함)은 전문공사를 시공할 수 있는 건설업종을 반드시 보유해야 함이 타당하다.

한편, 재하수급인(AA종합건축)은 해당 건설업종을 등록하였으나 다시 하도급을 받은 하수급인(AA산업)과 또 다시 하도급을 받은 하수급인(FF플랜트산업)은 방산탑 제작 및 설치공사를 수행하기 위한 건설업종을 보유하지 않은 것으로 파악되었다.

3. 하도급 관리 부실에 따른 계약상대자의 과태료 등 처분 관련

가. 관계규정 및 판단기준

① 「건설산업기본법」 제29조의2 제1항에 따르면 계약상대자는 도급받은 건설공사를 하도급하는 경우에는 제29조 제3항을 준수하도록 관리하여야 한다고 규정되어 있다.

② 이에 대한 처분조치로는 「건설산업기본법」 제98조의2에 따라 하수급인이 제82조 제2항 제3호에 따른 영업정지 등의 처분을 받은 경우로서 그 위반행위를 묵인한 사실이 확인된 경우에는 제29조의2 제1항에 따른 하수급인에 대한 관리의무를 이행하지 아니한 자에게 2천만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

계약상대자는 토목·기계공사의 하도급을 시행하면서 하도급 발주 및 계약의 과정에서 하도급 입찰자 또는 하수급인에게 하도급 받은 건설공사를 다른 사람에게 다시 하도급할 수 없음을 불법 재하도급 금지 서약서를 통해 하수급인에게 인지시켰다. 또한, 계약상대자는 2023. 3. 6.에 제작공장을 방문하여 방산탐 자재 및 제작검수를 하였으며, CC엔지니어링에서 방산탐을 직접 제작하는 것으로 파악하였고 2023. 5. 30. FF플랜트산업에서 계약상대자에게 메일 등을 통해 재하도급 관련 민원을 제기하여 뒤늦게 불법 재하도급에 대한 사실을 확인하였다고 하였다. 그러나 2023. 3. 6. 제작공장을 방문하여 작성한 검수보고서를 검토해 보면 방산탐 자재 및 제작에 대한 수검자가 CC엔지니어링이 아닌 불법으로 재하도급을 받은 AA종합건축임을 알 수 있다. 또한, 자재 거래명세표에는 CC엔지니어링 또는 AA종합건축도 아닌 다시 재하도급을 받은 AA산업이 자재의 공급받는 자임을 확인할 수 있다. 계약상대자는 자재 및 제작검수 시 CC엔지니어링이 직영 처리하여 제작하는 것으로 파악하였다고 하나 그 당시 서류를 확인해 보면 수검자는 AA종합건축으로 CC엔지니어링이 검수에 참여한 사실을 확인할 수가 없으며 수검자가 CC엔지니어링이 아닌 제3자로 명기되어 있었다면 계약상대자는 해당서류를 정정할 것을 요청하였어야 하나 그러하지 않고 서명을 한 것으로 볼 때 계약상대자가 불법 재하도급을 시행한 사실을 묵인하였다고 판단된다.

한편, ▲◆♣☒◎▲사무소 공사감독관은 ●○~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사의 계약 및 하도급 관리를 시행함에 있어 재하도급과 관련한 사항을 계약상대자 및 하수급인으로부터 통보받은 사실이 없었으며 반기별로 시행하는 하도급 이행실태 점검 시에도 발견하지 못하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▲◆♣☒◎▲사무소는 ‘●○~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사’의 방산탐 제

작·설치공사의 불법 재하도급 현황 및 관련 법령을 확인하였으며 불법 재하도급 인지와 관련하여 계약상대자 및 하수급인의 별도 통지 없이는 재하수급인과의 계약관계를 파악하기 어렵다는 사실을 진술하였다. 또한, 향후 제재조치에 대하여 관련 법령 및 공사 지침을 적용하여 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항

건설본부 ■♠■●☆장은

- ① ‘●○~◇◆ 천연가스 공급시설 건설공사’의 불법 재하도급을 시행한 CC엔지니어링에 관련법령에 따라 영업정지·벌금 및 부정당업자로서의 입찰 참가제한 등 필요한 조치를 하고, (통보)
- ② 하수급인인 CC엔지니어링이 불법 재하도급에 따른 영업정지 또는 그에 상응하는 과징금이 부과된 사실을 확인한 후, 재하도급에 대한 관리의무를 이행하지 않고 불법 재하도급 행위를 묵인하여 하수급인에 대한 관리의무를 이행하지 않은 BBBB건설산업에게 2천만원 이하의 과태료를 부과하기 위한 후속업무를 추진하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 또한, 전문공사를 시공할 수 있는 업종을 보유하지 않은 업체(AA산업, FF플랜트산업)가 전문공사를 재하도급하여 건설공사를 시행하였으므로, 이에 대한 방산탑 구조물의 안전성을 확보하기 위한 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)